الاجتماع السّابع للجنة المشاريع الكبرى

طلب وزارة الصّحّة المصادقة على مقترح إسناد الصفقة المتعلّقة بمشروع استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى

22 جانفي 2026

معطيات عامّة حول المشروع

I. معطيات عامّة حول مسار تقدّم إنجاز المشروع

- الموافقة من قبل لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 أفريل 2025 على إدراج مشروع استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي المعطّلة مع اعتماد صيغة الاستشارة لإبرام صفقة بقسط وحيد لاستكمال إنجازه،

- دعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد:

- حصر جميع الإخلالات والتحفظات المتعلّقة بعمليّة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع من قبل المقاولة المكلّفة سابقا بإنجاز أشغاله،

- ضبط و تدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وإعداد كشف حساب في الغرض،

- تحيين الكلفة التقديريّة لمواصلة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع واتخاذ الإجراءات اللّازمة من قبل وزارة الصّحة لضمان توفير الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة،

- إقرار إعادة تقييم كلفة المشروع في حدود 15 مليون دينار ضمن ميزانيّة الدولة لسنة 2026،

I. معطيات عامّة حول مسار تقدّم إنجاز المشروع

- تمّ ضبط جميع عناصر تنفيذ الصفقة المبرمة مع مقاولة البحروني إلى حدود تاريخ الفسخ من قبل المجلس الجهوي بولاية توزر بصفته صاحب المنشأ المفوّض للمشروع (عند انطلاق المشروع) وتمّ تحديد الأشغال المتبقية وتحيين الكلفة الماليّة الخاصّة بها وإعداد وثائق الدّعوة إلى المنافسة من قبل مصمّمي المشروع (الهندسة المدنيّة، الكهرباء، السوائل، الشبكات)،

- قام المجلس الجهوي بولاية توزر بدعوة المقاولات إلى المشاركة في الاستشارة في 03 مناسبات بتاريخ 22 أفريل 2025 و15 ماي 2025 و26 ماي 2025 والتي أفضت إلى ما يلي:

- تسجيل مشاركة واحدة في الاستشارة الأولى من قبل الشركة الكبرى لأشغال الطرقات بقيمة 16.281.493,130 دينار مقابل تقديرات ماليّة ضمن الملف "ج" في حدود 11.846.457,790 دينار وتمّ إعتبار العرض مشطّ من قبل لجنة التقييم المحدثة للغرض،

- عدم تسجيل أيّ مشاركة في الاستشارة الثانية وقيام المجلس الجهوي بالتفاوض مع مقاولة الشركة الكبرى لأشغال الطرقات بآعتبارها الوحيدة التي قدّمت عرض مالي ضمن الاستشارة الأولى.

▪ تمّ التخفيض في حدود 5.538.749,394 دينار أي بنسبة 4,56% مقارنة بالعرض الأصلي وبذلك أصبح العرض بعد المناقشة يفوق تقديرات الإدارة بنسبة 31%،

▪ تمّ إعلان الاستشارة غير مثمرة نظرا لعدم المقبوليّة الماليّة للعرض الوحيد الوارد في الغرض وذلك إثر تنظيم استشارة في مناسبتين دون التقيّد بالإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 497 لسنة 2024 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ و الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وطرق إنجازها،

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تعهّدت اللّجنة الفنيّة بوزارة الصّحّة بالملف من خلال تنظيم استشارة لاختيار مزوّد لاستكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وطرق إنجازها،

- إجراءات ونتائج الاستشارة المذكورة أعلاه:

- تمّ الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 08 أكتوبر 2025،

- تمّ تحديد آخر أجل لقبول العروض ليوم 29 أكتوبر 2025 وقد تمّ التمديد فيه إلى تاريخ 10 نوفمبر 2025 على الساعة 11:00،

- سجّلت اللّجنة الفنيّة ورود عرضين،

- مبالغ العروض:

✓ شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب (SOTRABA SUD): 16.979.525,200 دينار،

✓ الشركة الكبرى لأشغال الطرقات (G.T.R): 18.746.798,549 دينار،

- قامت اللّجنة الفنيّة بوزارة الصّحّة بمراجعة العروض الماليّة للمشاركين في المشروع والملف "ج" حيث توصّلت إلى رصد أخطاء ماديّة في العروض المالية، تعلّقت أساسا بـ:

- أخطاء في الجمع والمضاعفات الحسابيّة،
- أخطاء بيّنة في التدوين بين المبلغ بالأرقام وبلسان القلم،

❖ **بالنسبة لشركة "SOTRABA SUD":**

المجموع العام قبل التصحيح باعتبار أ.ق.م	المجموع العام بعد التصحيح باعتبار أ.ق.م
16.979.525,200 د	16.939.925,200 د

- قيمة التخفيض الناتج عن التصحيح: 39.600,000 د
- نسبة تأثير التصحيح على المبلغ الجملي: حوالي 0,23%

❖ بالنسبة لشركة "G.T.R.":

- قامت اللجنة الفنية بوزارة الصحّة بمراجعة العرض المالي المقدم من قبل **شركة (GTR)** مقارنة بتقديرات الإدارة.
- أسفرت المراجعة عن رصد **أخطاء مادية ذات طابع حسابي** تعلّقت أساسا بـ:
  - أخطاء في احتساب الضوارب لبعض الفصول،
  - أخطاء في عمليات الجمع الجزئي لبعض الفصول،
  - أخطاء ناتجة عن عدم التطابق الدقيق بين الكميات والأسعار الفرديّة عند الاحتساب الآلي.
- تمّ تصحيح هذه الأخطاء طبقا للقواعد المعتمدة، **دون إدخال أي تعديل على الأسعار الفرديّة أو الكميات المقترحة من قبل المشارك**.

المجموع العام قبل التصحيح باعتبار أ.ق.م	المجموع العام بعد التصحيح باعتبار أ.ق.م
18.746.798,549 د	18.873.265,804 د

- **قيمة الزيادة الناتجة عن التصحيح:** 126.467,255 د
- **نسبة تأثير التصحيح على المبلغ الجملي:** حوالي 0,67 ٪

- تمّت دراسة العروض من قبل اللّجنة الفنيّة التي انتهت إلى:
  - ✓ أنّ عرض شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب مطابق،
  - ✓ أنّ المبلغ المقترح من قبل شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب مقبول،
  - ✓ اقتراح إسناد صفقة إنجاز أشغال استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب،

مقترح وزارة الصّحّة

- إسناد الصفقة إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب SOTRABA SUD بمبلغ جملي قدره 16.262.328,192 دينار تونسي باعتبار جميع الأداءات بعد مناقشة الأثمان نظرا لمقبوليّة عرضها من الناحيتين الفنيّة والماليّة،

القسط	المبلغ د ت
الهندسة المدنيّة	4.379.568,960
الطرقات والشبكات المختلفة	832.132,032
الكهرباء والحماية من الحرائق	6.869.858,880
السوائل	4.180.768,320
المجموع العام باعتبار أ.ق.م	**16.262.328,192**
أ.ق.م (19%)	2.596.506,182
المجموع العام دون أ.ق.م	13.665.822,010

ملاحظات الكتابة القارة
للجنة المشاريع الكبرى

III. الملاحظات

- تمّ خلال جلسة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 أفريل 2025 "دعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد إجراء ما يلي:

- حصر جميع الإخلالات والتحفظات المتعلّقة بعمليّة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع من قبل المقاولة المكلّفة سابقا بإنجاز أشغاله،

- ضبط و تدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وإعداد كشف حساب في الغرض،

- تحيين الكلفة التقديريّة لمواصلة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع واتخاذ الإجراءات اللّازمة من قبل وزارة الصّحة لضمان توفير الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة"،

- الملف المُحال من قبل وزارة الصحّة لا يتضمّن ما يفيد أنّه تمّ التنسيق وفقا للتوصيات المذكورة بين وزارة الصحّة ووزارة التجهيز والإسكان، سيّما أنّ المجلس الجهوي، بصفته صاحب المنشأ المفوّض، تولّى ضبط جميع عناصر تنفيذ الصفقة المبرمة مع مقاولة البحروني إلى حدود تاريخ الفسخ، كما تمّ تحديد الأشغال المتبقّية وتحيين كلفتها الماليّة وإعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل مصمّمي المشروع.

III. الملاحظات

- الملف المُحال لم يتضمّن:

- محاضر تنسيق مشتركة،

- أو تقارير فنية مضبوطة،

- أو ما يفيد مصادقة وزارة التجهيز والإسكان على الأشغال المتبقّية أو على الصيغة المعتمدة لمواصلة إنجاز المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التنسيق في هذه المرحلة يُعدّ شرطا جوهريا، سيّما في ظلّ تعدّد قرارات فسخ الصفقة المعنيّة وتغيّر كلفة المشروع، بما يستوجب توثيق هذا التنسيق قبل المرور إلى مرحلة الإسناد.

III. الملاحظات

- الاعتمادات المرصودة للمشروع، كما تمّ ترسيمها والمستخرجة من منظومة «أدب» (ملحق عدد 02)، في حدود 15 مليون دينار، في حين أنّ وزارة الصحّة تقترح إسناد الصفقة، بعد مناقشة الأثمان، بمبلغ جمليّ قدره 16.262.328,192 دينار تونسي، بما يمثّل تجاوزا للاعتمادات المرصودة، (نسبة تجاوز الاعتمادات المرصودة : في حدود 8,4 %)

- وزارة الصّحّة اعتبرت أنّ الأثمان مقبولة إجمالا بعد المناقشة (فارق بالزيادة بـ 16.67% مقارنة بالتقديرات) وقد تمّ تبرير ذلك بـ "صعوبة الموقع الجغرافي للأشغال والتعقيدات اللوجستيّة في تموين الحضيرة وندرة اليدّ العاملة المتخصصة في المنطقة".

III. الملاحظات

- وزارة الصّحّة لم تُرفق الملف بدراسات مخاطر محيّنة أو بتقييم فنّي ومالي مفصّل يبيّن بصفة موضوعية انعكاس هذه العوامل على الكلفة التقديرية للأشغال، كما لم يتمّ تقديم عناصر مقارنة مرجعيّة مع مشاريع مماثلة من حيث الموقع أو طبيعة الأشغال أو آجال الإنجاز، سيّما أنّ القبول بالزيادات في الأثمان في إطار المشاريع الكبرى يقتضي الاستناد إلى معطيات تقنيّة وماليّة مدعّمة بدراسات مخاطر ومؤشرات موضوعيّة، ضمانا لحسن التصرّف في المال العام وتفاديا لإضفاء الطابع التقديري العام على تبرير الكلفة،

- الملف المحال من وزارة الصّحّة لم يتضمّن ما يفيد إخضاع الدراسات المتعلّقة بالمشروع إلى مراقبة فنيّة مسبقة من قبل مراقبين فنيين مصادق عليهم من قبل الوزارة المكلّفة بالتجهيز، وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنيّة، الذي يفرض إخضاع مشاريع البنايات المدنية وجوبا للمراقبة الفنيّة سواء على مستوى الدراسات أو تنفيذ الأشغال،

III. الملاحظات

- أنّ الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنيّة نصّ، بالنسبة للمشاريع من الصنف "أ1" الذي يشمل "المستشفيات الجامعيّة والمستشفيات الجهويّة والمصحات العموميّة المتعدّدة الاختصاصات"، على **تكليف** "الوزارة المكلّفة بالتجهيز **آليّا** بإنجاز هذا الصنف من المشاريع بصفتها صاحب المنشأ المفوّض" و" تتولى، بصفتها تلك، بالنسبة للمشاريع المزمع إنجازها على عدّة أجزاء وظيفيّة إنجاز كلّ الأجزاء ويتعيّن عليها في هذا الإطار إنجاز الدّراسات التمهيديّة المفصّلة الخاصّة بكامل أجزاء المشروع"،
- طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 967 المشار إليه أعلاه، وزارة التجهيز والإسكان هي صاحب المنشأ المفوّض وهي المكلّفة بضمان المتابعة والمراقبة والتصرّف في كل العمليات المتعلّقة بالمشروع، بما في ذلك الإشراف الفني على الدراسات والأشغال،

III. الملاحظات

- بخصوص مقبوليّة الأثمان المقترحة، تمّ تسجيل **فوارق هامّة بين التقديرات وآقتراحات المشارك المزمع التعاقد معه** وقد تركّزت هذه الفوارق أساسا في الأقساط التالية:

✓ **قسط الكهرباء والحماية من الحرائق:** سجّل فارق نسبته 16% مقارنة بتقديرات الإدارة، علما أنّه تمّ تسجيل فوارق ملحوظة في البنود الفرعيّة المتعلّقة بـ:

- "الهاتف" بنسبة زيادة بـ 708,98%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,4 % من مبلغ القسط،

- "إصلاح الأضرار" بنسبة فارق بـ 231,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,5 % من مبلغ القسط،

- "المطافئ" بنسبة فارق بـ 108%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,3 % من مبلغ القسط،

- "التصرف في قائمة الانتظار" بنسبة زيادة بـ 102,62%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,07 % من مبلغ القسط.

✓ **قسط الهندسة المدنية:** سجّل فارق تجاوزت نسبته 40,04% مقارنة بتقديرات الإدارة. علما أنّه تمّ تسجيل ارتفاع ملحوظ في البنود الفرعيّة المتعلّقة بـ:

- "الدهن والزجاج" بنسبة فارق بـ 108,74%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 9,9 % من مبلغ القسط،

- "أعمال الإصلاح" بنسبة فارق بـ 88,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 26,2 % من مبلغ القسط،

- "النجارة والحدادة" بنسبة فارق بـ 72,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 15,6 % من مبلغ القسط،

- "التبليط" بنسبة فارق بـ 55,10%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 13,6 % من مبلغ القسط،

✓ **قسط الطرقات والشبكات المختلفة**: سجّل فارق تجاوزت نسبته 42,29% مقارنة بتقديرات الإدارة متمثّلة أساسا في البند الفرعي المتعلّق بـ:

- "إعادة تأهيل الأعمال المنجزة" بنسبة فارق بـ 178,58%، علما أنّ مبلغ هذا الفصل يمثّل 40,30 % من مبلغ القسط،

- الفوارق المسجّلة تتعلّق أساسا ببنود فرعيّة محدّدة ذات طبيعة فنيّة، ممّا يقتضي مزيدا من التثبّت والتحليل المسبق مع ضرورة التأكّد من إمكانيّة تغيّر الكميات من عدمه أثناء مرحلة التنفيذ، لما لذلك من تأثير مباشر على الكلفة الجمليّة والاعتمادات المرصودة.

مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى

VI. مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى

يتّجه **الموافقة** على اِقتراح وزارة الصحّة المتمثّل في إسناد الصفقة إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب SOTRABA SUD مع التّوصية بمناقشة بعض الأسعار الفرديّة التي سجّلت زيادة هامّة مقارنة بتقديرات الإدارة.

كذلك، يتّجه دعوة وزارة الصحّة ووزارة التجهيز والإسكان إلى:

- ✓ مزيد إحكام التنسيق والمتابعة لضمان استكمال مشروع بناء مستشفى صنف "ب" بنفطة وفقا للمعايير المعمول بها.
- ✓ ضرورة الحرص خلال مرحلة التنفيذ على التقيّد بالكميات التعاقديّة، سيّما بالنسبة للأقساط التي سُجّلت في شأنها فوارق مرتفعة بخصوص بعض الأسعار الفرديّة مقارنة بتقديرات الإدارة.

شكرا